

Projeto de Lei nº 94 /2022
Deputado(a) Pedro Pereira

Regulamenta a colheita do pinhão no Estado do Rio Grande do Sul. (SEI 4790-0100/22-9)

Art. 1º Fica proibida a colheita de pinhão antes do dia 1º de abril, sendo vedado, antes desta data, também o seu transporte e comercialização.

Parágrafo único. A proibição se aplica inclusive ao pinhão destinado para sementeiras, assim como para alimento.

Art. 2º O descumprimento desta lei sujeitará o infrator à multa equivalente a 40 UPF's – RS, revertida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, cabendo ao Poder Executivo regulamentá-la em sessenta dias.

Sala de Sessões, em

Deputado(a) Pedro Pereira

JUSTIFICATIVA

Atualmente, a colheita do pinhão é regulamentada pela Portaria Normativa no 20/76 do IBDF, que proíbe a colheita de pinhas imaturas antes do dia 15 de abril. Estudos indicam, porém, que existem mais de vinte variedades de araucárias e que muitas destas cultivares são de maturação precoce, razão que torna a regra geral hoje vigente inadequada. Tanto assim, que o Estado vizinho de Santa Catarina já aprovou a Lei Estadual no 15.457, de 17 de janeiro de 2011, antecipando o período de colheita, permitindo-a a partir do dia 01 de abril.

Considerando que a regra atual decorre de uma simples Portaria, entendemos que nada impede esta Casa de aprovar uma lei estadual dispondo de modo diverso. Ainda que a questão fosse normatizada por lei federal, a Constituição da República, em seu art. 24, inciso VI, estabelece a possibilidade de que o Estado legisle concorrentemente sobre a matéria.

Assim, trago esta proposta, que altera a data de colheita do pinhão para o dia 1º de abril, auxiliando o pequeno agricultor em suas atividades e sem perder de vista a necessidade de preservação ambiental, estabelecendo uma regra clara para os próprios órgãos fiscalizadores.

Sala de Sessões, em

Deputado(a) Pedro Pereira